

עין משפט
נר מצוה

תברא א מיי פ"ג מה' משנה הלכה ד:
תבה ב מיי שם הל' ב:
תבו ג מיי שם הל' ג:
תבו ד מיי שם ופ"א הל'גן ופ"ב הל' א:
תבה ה מיי שם פ"ג הלכה ג:

תבטו ו מיי פ"א מה' עדות הלכה א סמג לארין ריד טוש"ע ח"מ סימן לד סעף ז:
תל ז מיי פ"ג מה' פ"ח הלכה ג ופ"א שם הלכה ג טוש"ע י"ד סימן רמו סעף יח:
תלא ח מיי שם פ"ג הלכה ה טוש"ע שם סעף יט:
תלב ט מיי פ"א מה' עדות הל' א סמג לארין ריד טוש"ע ח"מ סי' לד סעף ז:
תלג י מיי שם הלכה ה טוש"ע שם סעף יח:

»«

תורה אור השלם

1. טובא חקמה מבלי קרב וחוטא אחר יאבד
טובא דהרבא:

2. ואתה בן אדם אמר אל בני עמר צדקת הדריך לא תצילנו ביום פשענו ורשעת הרשע לא יקשל בה ביום שובו מרשעו צדיק לא יוכל להיות בה ביום חטאתו:
יחזקאל לג ב:
וְאִם יִתְקַפוּ הָאָדָם הַשֹּׁנִים יַעֲמִדוּ גִבּוֹר וְחַחֹט הַמִּשְׁקֶלֶשׁ לֹא בַמִּתְרָה יִתְקַן:

3. קהלת ד יב
וְהָיָה רֹאשִׁיתָךְ מִצֶּעֶר וְאַחֲרֶיךָ יִשְׁגָּה מֵאָדָם:
איוב ח ז
יֵשׁ דֶּרֶךְ יֵשׁר לִפְנֵי אֱשֶׁר וְאַחֲרֶיךָ דֶּרֶבִי מוֹת׃
משלי יד יב
פּוֹטֵר מִיַּם רֹאשִׁית מִדּוֹן וּלְפָנֶי הַתִּגְלָע הָרִירִי׃
משלי יז ד
נִשְׁטוּ׃
וַיִּתֵּן לָהֶם אֲרָצוֹת גּוֹיִם וַעֲמַל לְאֻמּוֹת יִירָשׁוּ׃
תהלים קה מד

»«

מוסף רש"י

בתורה על הראשונות. משמחתם על הצלוקת הראשונות ששם (יחזקאל ג ב). תחילת דינו. לעמיד נטול. על דברי תורה. של עסק בתורה (סנהדרין ג א). פוטר מים. שטור המורה מעליו הוא ראשית מדונו, מורה מנשלה למס דכתיב (ישעיה נה) הוי כל נאמ לו למס (סנהדרין שם). הדרן עלך האשה נקנית

»«

מוסף תוספות

א. על חזקתו מלך יהודה שכשמת הביאו ספר תורה והושיבוהו על מנתו אמרו קיים זה מה שכתוב בזה. יעניבא. ב. ויכין שתולה התלמוד במעשה אלמא מעשה עדיף. יעניבא. ג. ולא מסיק

ארעתיה השתא לחלק בין עיזים לתורה. מוס' סנהדרין ג. ו. והכי דריש ליה לקרא תחילת גילוי דינו במה שנטשו מדברי תורה. מוס' סנהדרין ג. ג. ואפי' אכלו בבית גזלן הוא. מוס' הלש"ט. ח. ומערים כהדאי דאמרין בשבת פ' מפנין (שבת קטט.) לענין הקוה. שם. ט. כמו אנו לזוין ואוכלין ואוכל חמיו ביהודה (כתובות יב.) דגנאי הוא טפי בפת כשאוכל ומכרן בשוק. שם. וההוא דירושלמי בפירות ולתלמיד חכם הוא גנאי ולא לאחר. יעניבא. הדרן עלך פרק האשה נקנית

עוברת וגער בו אביו מפני שהיו שם אחרים שמלזין את המת. ובגמראן פרק בני העיר (מגילה כט, א) מתבאר דין מבטלין ת"ת להוצאת המת כמו שביארנו שם תכלית הביאור. פוטר מים. פורק על תורה, ראשית מדרן הוא תחלת דינו. פסול לעדות.

מ:

תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה. תימה דלמר כספ"ק דצ"ק (דף יא.) ר' יוחנן משי ידיה ומנח תפילין והדר אמר

לן קיים אמרינן לימד לא אמרי' ופריך והא אמר מר גדול תלמוד תורה שהתלמוד מציא לידי מעשה א' פירש בקונטרס מי נתלה במי קטן נתלה א' בגדול א' וא"כ כיון דלמר קיים כל שכן לימד שאינו חשוב כל כך אלמא מוכח הכי פי' והדר אמר לן קיים אמרינן א' לימד לא אמרינן ב' ופריך התם והאלמר מר גדול תלמוד שמציא לידי מעשה א"כ היאך קיים אס לא לימד ג' וכיון שאנו אומרים לו קיים הרי ד' אומרים לו לימד ואת אמרת קיים אמרינן לימד לא אמרי' ומשיי הא למיגמר הא לאגמורי כלומר למגמר לדדידה ודאי מעשה עדיף אבל לאגמורי אחרינא ודאי עדיף טפי ממעשה ד' והלכך לימד לאחריני לא אמרי' וי"מ דאדם שלא למד עדיין ובה לימלך אס ילמוד תחילה או יעסוק במעשה אומרים לו למוד תחלה לפי שאין עס הארץ חסיד א' אבל אדם שלמד כבר המעשה טוב יותר מלימוד א' **אין תחילת דינו של אדם אלא ע"י דברי תורה.** והא דלמר כפרק כמה מלליקין (שבת לא.) כשמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ומתא באמונה היינו דווקא לענין שאלה ששאלין לו על משא ומתן אכל מ"מ נפרעים ממנו תחלה על שלא קצב עמים לתורה ו: **ויש אומרים אף פסול צעדות.** פירש בקונטרס הואיל ואינו מקפיד על עצמו אינו צוה לזולל עצמו א' ולפסול וקשה אמאי פסול לעדות הוא הא אמרינן צירושלמי ר"ש ברבי הוה אכיל בשוקא חזיה ר"מ אמר לו אין שצח לתלמיד לאכול בשוק משמע דלאחר אין קפידא ופי' ר"ח דהכא מיייר שמוטף ואוכל ואת' אס כן פשיטא דפסול דגולן הוא וי"ל שמוטף פחות משהו פרוטה אי נמי שגול דבר שאינו מקפיד עליו והכ"ר אליהו מפרש כגון שחקן אכל המוכרים וטועם משל כולם מעט מעט כאלו רוצה לקנות מהם וניתא השמא א' שקריין כלכ שדומה לכלכ א' אוכל כאן מעט וכאן מעט ור"מ פירש דאוכל בשוק היינו שאוכל סעודה דפת דגנאי יותר א'.

הדרן עלך האשה נקנית

מסובין בעלית בית נתזה בלוד נשאלה שאילה זו בפניהם תלמוד גדול או מעשה גדול נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול נענה ר"ע ואמר תלמוד גדול נענו כולם ואמרו א' תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה תניא רבי יוסי אומר גדול תלמוד שקדם לחלה ארבעים שנה לתרומות ולמעשרות חמישים וארבע לשמיטים ששים ואחת ליובלות מאה ושלש מאה ושלש מאה וארבע הויין קסבר יובל א' מתחילתו הוא משמט וכשם שהלימוד קודם למעשה כך דינו קודם למעשה כדרב המנוגא דאמר רב המנוגא אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה שנאמר פוטר שנאמר **ויתן להם ארצות גוים ועמל לאומים יירשו בעבור ישמרו חקיו ותורותיו ינצורו:** כל שאינו לא במקרא ולא במשנה: א' ר' יוחנן ופסול לעדות ת"ר א' האוכל בשוק הרי זה דומה לכלב ויש אומרים פסול לעדות אמר רב אידי בר אבין יהלכה כיש אומרים דרש בר קפרא **רגזן לא**

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

לפי שהעולם נידון אחר רצונו כו'. יראה אדם עצמו כאלו שקול. כל העולם שקול א' כמחלה לדיקים וחסידים ומחלה רשעים וכאלו מעשיו שקולים כמחלה על מחלה עשה מזה אחת נמצאו זכויותיו מכריעין ומנאל לדיק ועל ידו כל העולם הוכרע להיות רוצן לדיקים: **וניהוי.**

לדיק שמרד כמחלה עונות וכמחלה זכויות ולמה איכר את הראשונות: **צוהא.** מתחרטו על כל הטובות שעשה: **למה לדיקים דומים צעולם** הוה. ציטורין הבאים עליהם: **ונפלו.** כלומר מעט ממנו: **נקלץ.** ממנו נופו: כך. נפרעין מן הלדיקים א' מעט עונות שצידם ומנאלו כולם נקיים: **ולמה רשעים דומין צעולם הוה.** בטובה שמספיעים להם: **נפלו.** מעט ממנו אף אלו יש צידם מיעוט טובות וזכויות: **נקלץ נפלו.** קבלת שכרם היא קליטת נופס: **(מדרגה.** אשוליווי"א. כדרך שעושין מדרגות לחריצין שסביבות המגדלים כשמגביהי קרקעיתן: **יש דרך ישר לפני איש.** כשרואין הרשעים שלומן נראית דרכם צעניהם ישרה ואחריהם של אומה שלוה הזמנת דרכי מות א' הימה: **צום נפוש.** שם האיש: **השתלמוד מציא לידי מעשה.** נמצאו שניהם צדו: **גדול תלמוד תורה שקדם לחלה ארבעים שנה.** כשיאלו ממצרים נתנה להם תורה בחדש השלישי ובחלה לא נתחייבו עד שנכנסו לארץ דכתיב א

בצאנכם ואמר מר (ספרי פ' שלח לך) משונה ציאה זו מכל ציאות שצמורה דכתיב צהו כי תצאו וכאן נלמר בצאנכם משנכנסו לה ובתרומות ומעשרות לאחר כיבוע וחיילוק דכתיב א' תצואת זרעך שיהא כל אחד מכיר חלקו והן י"ד שנים הרי י"ד ומסס התחילו למנות שמיטין כדאמרין בערכין (דף צ: ב:) ועשו שמיטה לסוף שבע הרי ס"א שנים ולסוף ג' עשו יובל הרי ק"ג: **מסחילתו משמט.**

מתחילת השנה מיו"כ א' עצדים נפטרים ושות חזרות ועדיין לא עברו אלף מ"ט אבל שביעית אינה משמטת אלף כסופה א' דכתיב (דברים טו) מקץ שבע שנים א' לסוף שבע שנים כל שנה שביעית צמנין ס"א: **סחילת דינו.** ליוס הדין תחילת תביעות שעליו מפני מה לא עסקת בתורה: **פוטר מוס.** הפורק עול תורה ראשית מדון הוא תחילת דינו ואין מוס אלף תורה א' דכתיב (ישעיה נה) הוי כל נאמ לכו למים: **וכשם שדין.** פורענות תורה קודם לדין פורענות מעשה כך שכרו אס עסק בתורה קודם לשכר מעשה: **צעצור ישמרו חוקיו.** ולמר מל לעיל (דף לו.) תשמרון זו משנה: **יעלזרו.** יקיימו: **ופסול לעדות.**

דכיון שאינו מן היישוב אין מקפיד על עצמו ואין לו צושת פנים. וכן האוכל בשוק הואיל ואין מקפיד על כבודו אינו צוה לזולל עצמו וליפסל: **לא**

האוכל בשוק הרי זה דומה רגזן

ירושלמי [פסחים פ"ג ה"ז]. וכבר נמנו התלמוד קודם למעשה. רבנן דקסרי אמרי הודימר (בישוישים חכמה) [בישוי שם] מי שיעשה, אבל אין שם מי שיעשה המעשה קודם לתלמוד. ע"כ. פי' זה הירושלמי מיירי במצוה עוברת שמפסיק תלמודו מפני המצוה העוברת והואל ואין שם מי שיעשנה ואח"כ חזר לתורתו כמו שביארנו במועד קטן פ"ק. וראש הירושלמי, ר' אבהו שלח לבירה למגמר בטבריא שלחו ליה ואמרו ליה גומל חסד הוא, כלומר מניח תורתו לעשות ליה לכל המתים, שלח ליה המבלי אין בברים בקסרי שלחתיך א' בטבריא. וכבר נמנו התלמוד קודם למעשה וכו', דרשנע שפי' זה הירושלמי הוא כמו שפירשנו, דהא ר' חנינא היה מניח תלמודו שהיה עוסק בתורה מפני לחית המת שהיא מצוה

עוברת וגער בו אביו מפני שהיו שם אחרים שמלזין את המת. ובגמראן פרק בני העיר (מגילה כט, א) מתבאר דין מבטלין ת"ת להוצאת המת כמו שביארנו שם תכלית הביאור. פוטר מים. פורק על תורה, ראשית מדרן הוא תחלת דינו. פסול לעדות.

דוהואל ואינו מן היישוב אינו מקפיד על עצמו ואין לו (בושת) פנים.

מסורת הש"ס

א) מוספתא דקדושין פ"א ה"א, ב) שם [ע"ש], ג) [בבב"מ, דפ"ר, וע"י: שם רשע שנאמר], ד) שם, ה) אלות דר"ע פרק לט [ע"ש], ו) [כל ממונה זו עד וכבר היה שייך לטובא שלפני המענה, ועיין מהרש"א ופניי], ז) [בבב"מ, וליהודין], ח) ספרי פ' עקב, ט) צ"ק ז. מ. מגילה סה, ע) [בבב"מ, ע"י: ערכין כח:], פ) [בדפפורי וע"י: שהתלמוד], ק) סנהדרין ג. שבת ל"ה, ט) [מס' ד"א פ"א, ג) [נע"י: מחלה], ט) [שם: מיעוט], ט) [שם: היא ומדל"ל (רש"י)], ט) [ומגדרי טו, יח], פ) [דברים יד, כב, ק) [ר"ה ח ע"ב, ב) [ערכין כח ע"ב, ט) [שם נוסף: מעשה מציטו], ט) [נע"י: [בבב"מ: [פיעט], ט) [שם נוסף: הוה דכפ"ר], ד) [בדפ"ר, וע"י: נוסף: לו], א) אלות פ"ב מ"ה, ו) נמי מוס' צ"ק ז. ד"ה והלמר], ו) [נע"ע: מוס' סנהדרין ג.], ח) [בבב"מ: וליפסל, ויכ"ה כיש"י, וכל"ל, ט) [דמעשרות פ"ג ה"ב, ו) [נע"י: שקראו], ב) [נע"י: האוכל], ג) [ללמוד],

»«

הגהות מהר"ב רנשבורג

א) גמ' עבר עבירה אחת וכו' יע"י עיין הרי"ב:
למח הלוי סי' נה ודו"ק:

»«

לעזי רש"י

אשוליווי"א
[אישילייר"א]. מדרגות.

»«

תוס' ר"י הוקן

בית נחמה. שם האיש. שהתלמוד מביא לידי מעשה. כלומר עמי שיודע התורה עושה המצות וירא מן החטאים בשלימות, אבל מי שלא ידע התורה לא יעשה זה כראוי, כאמרן [אבות] פ"ב כ"א, אין בור ירא חטא ואין עם הארץ חסיד. מצורף לזה [ראה הקדמת הרמב"ם לפירוש המשנה]ן שבא לרמוז שהחכם מצד חכמתו גיגע אל המעשה השלם והטוב והוא קנין המדות הטובות והממוצעות, ומי שהוא בעל תכונות טובות לבד לא גיגע אל החכמה מצד התכונות הטובות וגם מעשיו שהוא עושה אינם על דרך נכונה ולא על דרך אמת, כמו שאו"ל [שם] אין בור ירא חטא ולא ע"ה חסיד, שאין דברים ה, א' ולמדתם ועשייתם, הוי לימוד החכמה קודם למעשה.